



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

Assessoria Jurídica

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123, - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05425-070

Telefone: 30959595

Manifestação

SUB-PI/G

Sr. Subprefeito

Trata-se do Contrato nº **014/SUB-PI/SUB-PI/2026**, constante do doc. Sei nº 165312431, derivado da **Concorrência Presencial nº 90002/2026**, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA, COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CORREÇÃO DE ACESSIBILIDADE, NA PRAÇA **BENEDITO CALIXTO**, NA **SUBPREFEITURA DE PINHEIROS – SÃO PAULO/SP**, adjudicado e homologado em favor da CONSTRUTORA **PROGREDIOR LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **56.838.949/0001-10**.

Segundo manifestação da área técnica (165312590), a empresa tem enfrentado dificuldades na execução da obra em razão da ocupação, por permissionários, das áreas públicas afetadas pelas intervenções. A presença de estruturas comerciais no local tem gerado impasses logísticos significativos e riscos à segurança da operação, bem como dos próprios permissionários e dos transeuntes que circulam pela região.

Diante desse cenário, a área técnica sugere, como medida mitigadora, a suspensão temporária e imediata dos respectivos Termos de Permissão de Uso (TPUs), por razões de interesse público e em decorrência das circunstâncias que atualmente dificultam a regular execução das obras.

Pois bem.

No âmbito do Direito Constitucional e Administrativo, é recorrente a necessidade de compatibilização entre o interesse público e os interesses particulares legitimamente constituídos. No caso em análise, a plena execução das obras de revitalização exige a adoção de medidas capazes de assegurar a adequada realização dos serviços e a segurança de todos os envolvidos, ainda que delas decorra, temporariamente, restrição ao exercício dos direitos conferidos aos particulares pelos respectivos Termos de Permissão de Uso.

A Praça Benedito Calixto encontra-se em processo de revitalização, contemplando intervenções destinadas à correção das condições de acessibilidade e à manutenção de seus equipamentos. Trata-se de obra cuja execução se mostra necessária à adequada utilização do espaço público, em benefício dos moradores, comerciantes e demais cidadãos que diariamente frequentam ou transitam pelo local.

É de conhecimento público a presença de permissionários na região, os quais obtiveram, pelas vias administrativas próprias, autorização para utilização de determinadas áreas públicas. Tal circunstância, contudo, deve ser compatibilizada com a necessidade temporária de desocupação dos espaços diretamente afetados pelas obras, sobretudo quando sua permanência possa comprometer o regular andamento dos serviços ou representar risco à segurança dos próprios permissionários, dos trabalhadores e dos transeuntes.

Nesse contexto, considerando as informações apresentadas pela área técnica e visando assegurar maior fluidez à execução dos trabalhos de revitalização da Praça __, bem como preservar a segurança da operação e das pessoas que utilizam o espaço, esta Consultoria manifesta-se favoravelmente

à suspensão temporária dos TPUs incidentes sobre as áreas afetadas pelas intervenções, pelo período estritamente necessário à execução das obras supramencionadas.

A medida deverá perdurar apenas enquanto subsistirem as circunstâncias que impeçam ou dificultem a regular execução dos serviços, com o restabelecimento dos respectivos Termos de Permissão de Uso tão logo cessada a necessidade que fundamentou a suspensão.

Atenciosamente,



Leonardo Henrique Boy de Oliveira

Diretor(a) I

Em 17/09/2026, às 18:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **165323457** e o código CRC **8823ED74**.

Referência: Processo nº 6050.2026/0017937-9

SEI nº 165323457